



TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS:

Adquisición de suministro de agua potable consistente en bidones de 20 litros cada uno, destinados al Retén Catamutun dep. de la 3ra. Comisaría La Unión de la Prefectura Valdivia N°23., con vigencia hasta el 31.12.2026.

Conforme a los siguientes requerimientos:

CANTIDAD	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
01 servicio	- El oferente deberá proporcionar el suministro semanal de 03 (tres) botellones de agua purificada de 20 litros cada uno, debidamente recargados y aptos para su consumo. - Las entregas deberán efectuarse semanalmente, de manera continua e ininterrumpida, desde el inicio de la contratación (Orden de Compra) y hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en que deberá realizarse la última entrega, salvo que el contrato finalice anticipadamente por alguna de las causales establecidas en los respectivos Términos de Referencia (rubro N°01., final del proceso de compra).
01 unidad	Pack hogar soporte (dispensador).

Detalle por semanas.

DETALLE	CANTIDAD POR SEMANA	SEMANAS RESTANTES DEL AÑO 2026.
RECARGAS DE AGUA	03 BIDONES.	25

La contratación del servicio tendrá una vigencia hasta el 31.12.2026, fecha en la cual la empresa deberá hacer retiro del o los bidones y el dispensador o soporte para el agua.

Final del proceso de compra: Una vez generada la Orden de Compra al proveedor adjudicado los pagos se efectuarían mediante facturación mensual hasta completar un período de seis (06) meses o hasta que finalice la entrega de los bidones de agua y el consumo del agua por parte del personal policial, lo que ocurra primero.

Se hace presente que los valores de los bidones de agua deben mantenerse hasta el final de la orden de compra quedando estrictamente prohibido aumentar o modificar los valores.

***Para verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos se solicita adjuntar una cotización formal y detallada, de la oferta presentada; El proveedor que no adjunte dicha cotización no será considerado en la evaluación.**

Una vez entregados los productos o servicios adquiridos por la Institución, el



proveedor deberá emitir la correspondiente factura de acuerdo con los hitos establecidos y mencionados en la cotización formal y detallada enviada por parte del proveedor adjudicado, indicando de manera detallada el concepto, cantidad y valor unitario de cada producto o servicio facturado.

Las facturas que se emitan de forma genérica, por ejemplo, aquellas que incluyan descripciones como “01 reparación” o “01 producto” sin especificar claramente el detalle de lo solicitado serán rechazadas en el Servicio de Puestos Internos dentro del plazo máximo de ocho 08 días.

En tal caso, el proveedor deberá emitir una nueva factura corregida, cumpliendo con las especificaciones y lineamientos definidos por la Institución, a fin de dar continuidad al proceso de pago correspondiente.

*Se solicita en forma obligatoria que los bidones de agua cumplan con las características técnicas requeridas por la institución, el proveedor que oferte por bidones de agua alternativos, aunque su oferta sea la más económica no será adjudicado como ganador.

*El proveedor interesado en ofertar debe encontrarse en estado hábil en la plataforma www.mercadopublico.cl.

*En caso de existir discrepancia entre la cotización y la oferta ingresada en la plataforma www.mercadopublico.cl; El proveedor no será considerado en la evaluación.

PRESUPUESTO DISPONIBLE: \$ 332.000 (trescientos treinta y dos mil pesos).

PLAZO DE ENTREGA: No podrá ser superior a 07 días hábiles. La cual debe quedar estipulada o escrita en la cotización u oferta del proveedor. (entiéndase que dicha entrega será semanal y contara el plazo de dichas entregas de lunes a domingos).

SOLICITUD DE ENTREGA: La solicitud de los bidones de agua se realizará mediante **correo electrónico** enviado por el Jefe del Retén (o quien lo subrogue) a la dirección de correo electrónico informada por la empresa adjudicada en su oferta.

GARANTÍA: Mínimo 6 meses conforme a Ley N° 21.398. La cual NO necesariamente debe quedar estipulada o escrita en la cotización u o oferta en atención a que dicha garantía es exigida a nivel nacional por ley.

ESTADO DE LOS BIDONES DE AGUA: Nuevos y sin uso.

PLAZO PARA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA: 02 días hábiles (la institución estará facultada para cancelar la orden de compra una vez cumplido el plazo).

2.- LUGAR DE ENTREGA:

Unidad: 3ra. Comisaría La Unión.

Dirección: calle Pihillipe N° 766, comuna de La Unión, Región de Los Ríos.

3.- METODO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Para las ofertas que **cumpliendo con la totalidad de los requerimientos técnicos** de la Unidad Policial y que se enmarquen en el presupuesto disponible y que además adjunten la cotización formal solicitada, serán evaluados considerando como criterio



el monto total del requerimiento, siendo ingresados a una matriz de evaluación comparativa, resultando adjudicada aquella empresa que ofrezca la oferta más económica, por lo que en caso de empate se verificará el plazo de entrega más conveniente y en caso de aún así persistir la situación de empate se optará por la empresa que oferte una mayor garantía.

4.- FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y DATOS:

El precio de la presente adquisición será cancelado a 30 días previa recepción de la factura correspondiente.

- La factura deberá extenderse a nombre de: **Zona de Carabineros de Los Ríos.**
- R.U.T.:60.505.523-0.
- **Giro:** Fiscal.
- **Dirección:** Bueras N° 740, Valdivia.
- **Ciudad:** Valdivia.
- **Teléfono:** 632563032

[La factura deberá ser enviada al correo electrónico: deaoperpol.losrios@carabineros.cl.](mailto:deaoperpol.losrios@carabineros.cl)

Carabineros de Chile contará con un plazo de 08 días corridos para efectuar observaciones a la factura presentada, lo que se estipulará en el documento que se suscriba con el adjudicatario.

5.- GARANTÍA:

Se deberá considerar una garantía, por un periodo mínimo de 6 (*seis*) meses contados desde la recepción de los bienes/servicios.

Se deja establecido que para hacer efectiva la garantía, la Institución notificará al proveedor adjudicado por medio de carta certificada, el desperfecto presentado e informará el plazo que el proveedor tendrá para efectuar las devoluciones y/o restituciones correspondientes, el que en ningún caso será superior al plazo de entrega ofertado para su entrega.

En esta materia regirá lo establecido en la Ley N° 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

Se deja expresa constancia que, se aplicará íntegramente lo establecido en la presente ley y especialmente el derecho contenido en el artículo N° 20 del citado cuerpo legal, el cual establece que: *“En los casos que se indican en la referida norma, sin perjuicio de la indemnización por los daños ocasionados, el consumidor podrá optar entre la reparación gratuita del bien o previa restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada”*.

6.- OTROS:

-Habilidad en Chile proveedores: No se aceptarán ofertas de aquellos proveedores que no estén habilitados en el Registro de Proveedores.

-Ofertas inadmisibles : Una oferta será declarada inadmisible por los siguientes motivos:

- No cumplir con la totalidad de requerimientos técnicos indicado en el rubro N° 1.
- No adjuntar una cotización formal y detallada de su oferta.
- Sobrepasar el presupuesto disponible.



7.- MULTAS:

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido).

El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación.

Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas.

8.- PROCEDIMIENTO DE COBRO DE MULTA:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde



la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.

Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar.

La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto

administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción.

El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.